

제1부 민법: 물권과 상속 — 물권의 유형과 내용

본 장에서는 민법이 규정하는 **물권(物權)**의 유형과 내용을 체계적으로 정리한다. 물권은 특정의 물건을 직접 지배하여 그 이용·수익·처분을 누릴 수 있는 권리를 말하며, 채권과 달리 타인에게 일반적으로 주장할 수 있는 절대권이다. 여기서는 물권 중에서도 소유권과 점유권, **용익물권**(타인의 토지를 이용하는 권리), **담보물권**(채권을 담보하기 위한 권리)을 중심으로 주요 개념과 기능, 성립과 소멸, 권리자의 권리·의무, 그리고 시험에 자주 출제되는 쟁점을 설명한다.

1. 물권의 개념 및 특징

- **정의:** 민법상 물권은 법률·관습법에 근거하여 특정 물건을 직접적으로 지배할 수 있는 배타적 권리이다. 채권이 계약에 의해 상대방에게 청구할 수 있는 권리인 반면, 물권은 물건에 대한 지배권을 타인에게도 대항할 수 있는 절대적 권리이다. 따라서 물권은 권리자가 법률상 또는 사실상 지배를 바탕으로 공시(등기·점유)에 의해 권리를 외부로 표시한다.
- **물권법정주의:** 민법은 물권의 종류와 내용은 법률이나 관습법에 의하여 정해진다고 규정하며, 당사자가 자유롭게 새로운 물권을 창설할 수 없다(민법 제185조). 이는 **물권법정주의** 또는 **수량계약주의**로도 불리며, 물권의 유형을 법률로 제한하여 권리관계를 단순화하고 공시 제도의 기능을 강화하려는 목적이 있다 ¹.
- **공시·공신의 원칙:** 물권변동은 대외적 신뢰를 위해 공시가 필요하고, 부동산의 경우 등기가 공시 방법이다. 동산의 경우에는 점유가 공시 기능을 대신한다. 부동산 물권 변동에서 등기 없이도 효력이 발생하는 경우는 법에서 따로 규정한 경우에 한정된다.

2. 소유권과 점유권: 개념과 기능

2.1 소유권 (Ownership)

소유권은 특정 물건을 직접·배타적으로 지배하여 **사용, 수익, 처분**할 수 있는 가장 포괄적 권리이다. 민법 제211조에 따르면 "소유자는 법률의 범위 내에서 그 소유물을 자유롭게 사용·수익·처분할 권리"를 가진다. 소유권의 핵심적 특성을 정리하면 다음과 같다:

구분	주요 내용
포괄성	소유권은 하나의 물건에 대하여 여러 권리를 포괄하며, 법률상 제한이 없는 범위에서 그 물건의 전체 가치를 지배한다.
배타성	소유자는 타인의 간섭을 배제하고 독점적으로 물건을 지배할 수 있다. 타인이 무단으로 물건을 침해하면 소유물 반환청구권 , 방해제거청구권 을 행사할 수 있다.
영속성	소유권은 그 기한이 정해져 있지 않고, 권리자가 임의로 포기하거나 법률에 의해 제한·소멸되지 않는 한 계속된다.

가변성 소유권은 상황에 따라 제한·확대될 수 있다. 예를 들어 공익상의 필요로 수용되면 보상을 받고 소유권을 상실하며, 타인에게 용익물권이 설정되면 그 범위만큼 소유권 행사가 제한된다.

소유권은 법정 제한을 받는다. 공공복리를 위해 법률로 제한할 수 있고, 형평성이나 다른 권리 보호를 위해 제한이 가해질 수 있다. 예를 들면 환경보전과 도시계획에 따른 용도지역 제한, 입목을 베어낼 수 없는 산지 관리 법규 등이 있다 ² .

2.2 점유권 (Possession)

점유권(점유)은 물건을 사실상 지배하는 상태에 대해 법률이 인정하는 권리이다. 점유자는 반드시 물건의 소유자일 필요는 없으며, 임차인·수탁인·도둑도 점유자일 수 있다. 민법 제192조는 점유의 취득과 상실에 관하여 규정하며, 점유를 보호하는 제도적 취지를 다음과 같이 설명한다 ³ :

- 점유를 통해 권리의 존재를 외부로 공시하며, 이는 거래의 안전을 도모한다.
- 점유자는 일정 요건 하에서 **점유취득시효**를 통해 소유권을 취득할 수 있다.
- 점유자는 과실수취권(점유물이 생산하는 과실을 취득할 권리), 필요비·유익비 상환청구권 등 점유에 관한 여러 권리를 가진다 ⁴ .

점유는 **자주점유**(소유의 의사로 하는 점유)와 **타주점유**(소유의 의사가 없는 점유)로 구분된다. 점유를 통해 취득시효를 주장하려면 자주점유여야 하고, 선의·평온·공연한 점유가 요구된다. 점유자가 악의이거나 타인의 소유권을 인정하는 경우에는 취득시효가 성립하지 않는다.

3. 용익물권: 타인의 토지를 이용하는 권리

용익물권(用益物權)은 타인의 물건을 일정한 목적에 따라 사용할 수 있는 권리로서, 소유권을 제한하면서도 물건을 효율적으로 이용하게 하는 제도이다. 민법은 지상권, 지역권, 전세권 등을 대표적인 용익물권으로 규정한다.

3.1 지상권 (Superficies)

지상권은 타인의 토지 위에 건물·공작물 또는 수목을 소유하기 위하여 그 토지를 사용하는 권리로서, 민법 제279조에 규정되어 있다. 이는 토지소유자의 소유권을 제한하는 용익물권으로, 다음과 같은 특징이 있다 ⁵ :

1. **목적**: 건물 등 공작물을 소유하기 위한 목적에 한정된다. 따라서 단순 통행이나 점유만을 목적으로 하는 지역권·전세권과 구별된다 ⁶ .
2. **설정 요건**: 토지소유자와 지상권자 사이에 **물권적 합의(설정계약)**가 있고, 이를 **등기**해야 효력이 발생한다 ⁷ .
3. **권리 내용**: 지상권자는 토지를 독점적으로 점유·사용할 수 있으나 소유권이 아니므로 토지를 처분할 권리는 없다.
4. **존속기간**: 당사자 간에 기간을 정할 수 있으며, 기간이 만료되면 지상권은 소멸한다. 만일 기간을 정하지 않은 경우, 법원이 적당한 기간을 정할 수 있다.
5. **실무적 이용**: 임대차 제도가 일반화됨에 따라 지상권의 활용은 드물지만, 저당권 설정과 함께 담보물권자로서 지상권을 설정하는 사례도 존재한다 ⁸ .

3.2 지역권 (Easement)

지역권은 일정한 목적을 위하여 타인의 토지를 자기 토지의 편익에 이용하는 권리이다. 예를 들어 도로 없는 토지가 도로에 접근하기 위해 이웃 토지를 통과할 권리(통행지역권)가 대표적이다. 지역권의 개념과 요건은 다음과 같다 ⁹ :

1. **요역지와 승역지**: 지역권은 자기 토지(요역지)의 편익을 위해 타인의 토지(승역지)를 이용하는 것이므로 두 개의 토지 간 권리 관계가 전제된다. 로마법에서는 승역지 중심, 영미법에서는 요역지 중심의 차이가 있으나, 한국법은 승역지에서 일정한 사용·수익을 제한하는 데 중점을 둔다 ⁹ .
2. **설정 방식**: 지역권은 법률에 따라 발생하는 경우도 있으나, 주로 승역지 소유자와 요역지 소유자의 **합의와 등기**를 통해 설정된다. 등기가 없는 경우 제3자에게 대항할 수 없다.
3. **권리 내용**: 통행, 수도사용, 배수, 지하공작물 설치 등 특정 목적에 한정되며, 요역지 소유자가 승역지 소유자에게 일정한 부담을 지우지만, 승역지 소유권 자체가 이전되지는 않는다.
4. **시효취득 제한**: 민법 제294조는 지역권은 계속되고 표현된 것에 한하여 점유취득시효를 인정한다. 예를 들어 도로를 개설하여 승역지를 계속 이용한 상태가 민법 제245조의 기간 동안 계속된 경우에만 통행지역권을 시효취득할 수 있다 ¹⁰ . 단순히 이웃 토지소유자의 묵인 아래 통행한 것만으로는 시효취득이 되지 않는다 ¹¹ .

3.3 전세권 (Leasehold/Jeonse)

전세권은 한국의 특수한 부동산 제도로, 전세권자가 일정한 전세금을 지급하고 타인의 부동산을 그의 용도에 좇아 **사용·수익**한 후, 전세권 소멸 시 **전세금의 우선변제**를 받을 수 있는 권리이다. 주요 특징은 다음과 같다 ¹² :

1. **성립 방식**: 전세권 설정자(소유자)와 전세권자 사이에 전세권 설정계약을 체결하여 일정 금액의 전세금을 지급하고, 이 계약을 **등기**하면 성립한다. 전세금은 무이자로 반환되며, 전세권 설정자는 전세금의 이자수입으로 사용대가를 충당한다 ¹³ .
2. **역사적 배경**: 6·25 전쟁 이후 주택 부족 상황에서 발전한 관습적 제도를 법정화한 것이다. 임대차와 소비대차의 결합체라는 관습적 전세를 물권으로 승격하여 서민 주거 안정에 기여하였다 ¹⁴ .
3. **권리 내용**: 전세권자는 목적 부동산을 사용·수익하면서 **현상의 유지 및 통상 관리**에 필요한 수선을 할 의무가 있고, 이 경우 필요비 상환청구권은 인정되지 않으며 유익비 상환청구권은 인정된다 ¹⁵ .
4. **경매 청구권**: 전세권 설정자가 전세금 반환을 지체하면 전세권자는 민사집행법에 따라 전세권의 목적물에 대한 경매를 청구할 수 있다 ¹⁶ . 이때 전세금 반환채권은 **우선변제권**을 가지며, 후순위 권리자보다 우선해 배당받을 수 있다 ¹⁷ .
5. **담보적 성격**: 전세권은 용익물권적 성격과 담보물권적 성격을 동시에 갖는다. 존속기간이 만료되면 용익권능은 소멸하나, 전세금 반환채권을 담보하는 범위 내에서 담보물권적 효력은 존속할 수 있다 ¹⁸ .

4. 담보물권: 채권을 담보하기 위한 권리

담보물권(擔保物權)은 채권자가 채무자의 채무를 담보하기 위해 설정하는 물권이다. 담보물권을 통해 채권자는 채무 불이행 시 목적물을 처분하여 우선변제를 받을 수 있으며, 다른 채권자보다 우선순위를 확보한다. 대표적인 담보물권으로 **유치권, 질권, 저당권**, 그리고 담보적 성격이 있는 **가등기**가 있다.

4.1 유치권 (Lien)

유치권은 채권자가 채무자나 제3자의 물건 또는 유가증권을 점유한 상태에서, 그 물건에 관해 생긴 채권의 변제를 받을 때까지 목적물을 **유치**하여 채무자의 변제를 간접적으로 강제하는 권리이다. 한국 민법 제320조에 규정된 법정담보물권으로 다음과 같은 특징이 있다 ¹⁹ :

1. **성립 요건**: (1) 채권자가 타인의 물건 또는 유가증권을 점유할 것, (2) 그 물건에 관하여 채권을 가질 것, (3) 채권의 변제가 도래할 것. 예컨대 라디오 수선을 맡긴 채무자가 수선비를 지급하지 않으면 수리업자는 그 라디오를 반환하지 않고 유치할 수 있다 ²⁰ .
2. **유치의 효력**: 유치권자는 목적물을 계속 점유하면서 채무자에게 변제를 촉구할 수 있고, 목적물에서 발생하는 과실을 취득하여 채권의 변제에 충당할 수 있다 ²¹ . 타 채권자와의 관계에서 우선변제적 효력도 가진다.
3. **제한**: 불법점유자는 유치권을 주장할 수 없으며 ²² , 목적물의 사용은 인도거절에 필요한 범위 내에서만 허용된다 ²¹ .
4. **소멸 사유**: 채권의 변제가 이루어지거나, 채권자가 임의로 목적물을 반환하면 유치권은 소멸한다.

4.2 질권 (Pledge)

질권은 채무자가 제공한 물건 또는 재산권을 채권자가 점유하여 채무가 이행되지 않을 경우 다른 채권자에 우선하여 변제를 받을 수 있는 담보물권이다. 민법 제329조와 제345조에 규정되어 있으며, 주요 특징은 다음과 같다 ²³ :

1. **약정담보물권**: 유치권과 달리 **당사자의 계약에 의해 성립**하며, 법정담보물이 아니다. 채무자가 직접 제공하지 않고 제3자가 물상보증인으로 제공하는 경우도 있다.
2. **목적물**: 원칙적으로 동산과 재산권이 대상이며, 부동산에는 질권을 설정할 수 없다(부동산에는 저당권을 설정). 목적물의 인도(점유 이전)가 필요하며, 이것이 없으면 질권은 성립하지 않는다.
3. **효력**: 질권자는 목적물을 점유하면서 채무의 변제를 간접적으로 강제할 수 있고, 변제가 없는 경우 목적물의 환가(換價)대금에서 **우선변제**를 받을 수 있다. 이는 유치적 효력과 우선변제적 효력을 모두 갖는다 ²³ .
4. **설정 요건**: 질권 설정계약과 목적물의 인도가 필수적이다. 채권의 범위는 설정계약에 의해 정해지며, 이자·손해배상금 등도 포함될 수 있다.

4.3 저당권 (Mortgage)

저당권은 채무자 또는 제3자가 제공한 부동산이나 부동산 물권을 인도하지 않고도 채권자가 관념상으로 지배하여, 채무 불이행 시 그 목적물로부터 우선변제를 받을 수 있는 약정담보물권이다. 주요 내용은 다음과 같다 ²⁴ :

1. **성질**: 약정담보물권으로서 금융·투자의 매개수단이 되며, 질권과 달리 목적물의 점유를 채권자에게 이전하지 않는다. 따라서 채무자는 물건을 계속 사용·수익하면서 이를 담보로 대출을 받을 수 있다 ²⁵ .
2. **설정 대상**: 원칙적으로 부동산과 부동산 물권(지상권·전세권)에 한정된다. 특별법에 따라 자동차·항공기·공장재단 등 동산에도 저당권을 설정할 수 있으나 등기나 등록이 필요한 경우에 한한다 ²⁶ .
3. **설정 요건**: 채권자와 채무자(또는 물상보증인)가 **저당권 설정계약**을 체결하고, 이를 **등기**해야 제3자에 대항할 수 있다 ²⁷ . 등기 이전에는 채권자에게 아무런 물권적 효력이 없다.
4. **효력**: 우선변제적 효력이 있어, 저당권 실행 시 목적물의 경매대금에서 다른 채권자보다 먼저 변제를 받는다. 저당권의 목적물에는 부합물(附合物)과 종물까지 포함될 수 있으며, 저당권 설정 후 부합된 물건도 포함된다 ²⁸ .
5. **특징**: 저당권은 목적물의 **교환가치**를 담보하는 것이므로 질권보다 활용 범위가 넓다. 부동산을 양도받은 제3자에 대해서도 등기가 있으면 대항할 수 있고, 채무자가 파산해도 우선변제권을 행사할 수 있다. 그러나 등기 절차가 복잡하여 사금융에서는 변칙 담보제도가 활용되기도 한다 ²⁹ .

4.4 가등기 (Preliminary Registration)

가등기는 본등기의 형식적·실질적 요건이 갖추어지지 않았을 때, 장차 본등기의 순위를 보전하기 위하여 미리 하는 등기를 말한다. 가등기를 본등기로 이전하면 가등기 이후에 발생한 등기는 자동으로 소멸하는 등 순위보전 효과를 갖는다³⁰. 주요 특징은 다음과 같다:

1. **종류:** (1) **담보가등기** — 근저당권과 비슷한 담보물권적 효력을 가지며, 채권을 담보하기 위해 설정한다. (2) **소유권 이전청구권가등기** — 소유권 이전을 청구할 권리를 보전하기 위해 하는 예비등기이다³¹. 매매계약이나 매매예약 등에서 본등기를 뒤로 미루려는 경우 활용한다³².
2. **효과:** 가등기를 본등기로 전환하면 가등기 이후의 등기 원인은 소멸하므로, 순위를 선점하는 효과가 있다. 예를 들어 가등기 후에 설정된 저당권이나 가압류 등은 본등기가 이루어지면 그 등기의 효력이 배제된다³⁰.
3. **요건:** 가등기는 설정·이전·변경·소멸의 청구권이 있을 때(예: 소유권·지상권·지역권·전세권·저당권), 그 청구권이 시기 부 또는 정지조건부이거나 장래 확정될 것으로 예상되는 경우에 할 수 있다³³. 가등기는 원칙적으로 공동신청이나 가등기의무자의 승낙을 요하며, 예외적으로 가처분명령에 근거해 단독 신청이 가능하다³⁴.
4. **담보적 성격:** 담보가등기는 근저당권과 유사한 담보물권적 효력을 가지며, 본등기를 하지 않아도 담보권자로서의 지위를 확보할 수 있다. 다만, 물권으로 명시된 전세권·지상권 등과 달리, 가등기는 등기 절차상 권리보호를 위한 기제에 해당하며, 독자적인 물권으로는 보지 않는다.

5. 물권 변동과 공시

물권을 설정·변경·소멸시키기 위해서는 **공시**가 필요하다. 부동산은 등기, 동산은 점유 이전이 공시수단이다. 물권 변동의 시기를 결정하는 공시제도는 거래안전과 권리 보호를 위해 핵심적이다.

1. **부동산 물권 변동:** 민법 제185조는 “부동산에 관한 물권의 창설·이전·변경·소멸은 등기를 하지 아니하면 그 효력이 없다”고 규정한다. 다만 상속, 경매, 신탁 등 특별한 경우에는 등기 없이도 효력이 발생한다.
2. **동산 물권 변동:** 동산 물권의 이전은 점유를 이전함으로써 이뤄진다. 예를 들어 동산매매에서 매수인이 물건을 인도 받으면 소유권이 이전된다. 그러나 양도담보나 가등기담보 등 특별법상의 예외가 있을 수 있다.
3. **공신력:** 한국 민법은 등기의 **공신력**을 인정하지 않는다. 즉 등기부 상의 권리를 믿고 거래한 선의의 제3자라도 실제 권리가 없는 경우 보호받지 못한다. 따라서 등기부 내용과 실제 관계가 일치하는지를 확인하는 것이 중요하다.

6. 권리의 취득과 소멸: 취득시효 및 공용수용

1. **취득시효:** 일정한 기간 동안 평온·공연하게 타인의 물건을 점유하면서 소유의 의사를 표명한 경우, 법률상으로 소유권을 취득할 수 있는 제도이다. 동산은 5년, 부동산은 20년의 기간이 일반적이다. 점유취득시효는 선의·무과실이 요구되며, 시효 기간 중 소유자가 권리를 행사하면 시효가 중단될 수 있다⁴.
2. **등기부취득시효:** 등기가 필요 없는 것으로 착오하여 등기 없이 부동산을 점유한 선의의 경우, 10년간 점유하면 시효취득이 인정된다. 이 경우 등기부에까지 권리가 인정되려면 시효완성 후 등기를 하여야 한다.
3. **공용수용:** 국가나 지방자치단체가 공익사업을 위해 사유재산을 수용할 때, 정당한 보상과 절차가 요구된다. 소유자는 보상금을 받고 소유권을 상실하지만, 이는 토지보상법 등의 특별법과 헌법 규정에 따른다.

7. 물권과 채권의 구분: 법적·경제적 기능의 비교

물권과 채권은 모두 재산권에 속하지만 성립 방식과 효력, 공시수단, 권리 내용에서 큰 차이가 있다. 다음 표는 두 권리를 비교한 것이다³⁵:

구분	물권	채권
근거	법률 또는 관습법에 근거(물권법정주의)	계약·법률행위 또는 법률에 의하여 자유롭게 설정
효력	특정 물건을 직접 지배하고 타인에게 절대적으로 주장 가능	특정인에 대한 청구권으로, 상대방에 대해서만 주장 가능
공시수단	부동산의 경우 등기, 동산은 점유	특별한 공시수단 없음(채권양도 통지 등 예외)
우선순위	다른 권리보다 우선하며 시간적 순서에 따라 우선순위 결정	원칙적으로 동순위, 특별한 우선권 규정 없음
종류	소유권, 점유권, 지상권, 지역권, 전세권, 유치권, 질권, 저당권 등 ³⁶	매매·임대차·도급 등 다양한 계약에서 발생

물권과 채권이 결합하는 경우도 많다. 예를 들어 **임대차계약**은 채권이지만, 전세권처럼 물권적 요소를 갖는 임대형태도 있다. 또한 담보물권은 채권을 담보하기 위해 물권을 설정하는 구조이므로 채권과 물권의 상호작용을 이해하는 것이 중요하다.

8. 학습을 위한 요령과 시험 대비 포인트

- 기본 개념 이해:** 물권 각각의 정의와 성립 요건, 효력, 소멸 사유 등을 정확히 이해해야 한다. 특히 용익물권과 담보물권은 서로 구분되는 개념과 기능이 있으므로 표를 만들어 비교하는 것이 도움이 된다.
- 관련 조문 숙지:** 민법 제186조(부동산 물권변동), 제211조(소유권의 내용), 제279조(지상권), 제281조(지역권), 제303조(전세권), 제320조(유치권), 제329조·제345조(질권), 제356조(저당권) 등 핵심 조문을 반복적으로 읽고 이해한다.
- 판례와 사례 분석:** 지역권의 시효취득 요건, 전세권 경매청구권의 요건, 유치권과 저당권의 경합 등에 관한 판례를 통해 추상적 개념을 구체적인 사례에 적용해 본다. 판례는 시험에서 논술형 문제나 사례형 문제로 자주 출제된다 ³⁷.
- 도표와 그림 활용:** 지상권·지역권·전세권 간 비교표, 담보물권들 간의 공통점과 차이점을 도표로 정리하면 이해가 쉬워진다. 본문에서 제시한 표와 같이 키워드를 요약해 보는 훈련을 하자.
- 기출문제 분석:** 지난 기출문제를 통해 어떤 영역이 중점적으로 출제되는지 파악한다. 특히 민법의 기본 원칙, 물권변동과 등기, 용익물권과 담보물권의 비교 등은 반복적으로 출제되는 주제이다.

참고 자료 및 더 읽을 거리

- 민법전: 제186조, 제211조, 제279조, 제281조, 제303조, 제320조, 제329조, 제345조, 제356조 등
- 위키백과, '지상권', '지역권', '전세권', '유치권', '질권', '저당권', '가등기' 항목
- 대한법률구조공단 및 법제처에서 제공하는 민법 해설 자료
- 각종 부동산관계법 교과서 및 판례집

¹ 물권법정주의 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전

<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%AC%BC%EA%B6%8C%EB%B2%95%EC%A0%95%EC%A3%BC%EC%9D%98>

² 소유권 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전

<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%86%8C%EC%9C%A0%EA%B6%8C>

3 4 점유권 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전

<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%90%EC%9C%A0%EA%B6%8C>

5 6 7 8 지상권 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전

<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A7%80%EC%83%81%EA%B6%8C>

9 10 11 37 지역권 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전

<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A7%80%EC%97%AD%EA%B6%8C>

12 13 14 15 16 17 18 전세권 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전

<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%84%EC%84%B8%EA%B6%8C>

19 20 21 22 유치권 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전

<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9C%A0%EC%B9%98%EA%B6%8C>

23 질권 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전

<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A7%88%EA%B6%8C>

24 25 26 27 28 29 저당권 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전

<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%80%EB%8B%B9%EA%B6%8C>

30 31 32 33 34 가등기 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전

<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B0%80%EB%93%B1%EA%B8%B0>

35 36 물권 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전

<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%AC%BC%EA%B6%8C>